

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

- Thông tư liên tịch tại VBHN số 08/VBHN-BCA ngày 31/12/2015:

“Chất ma túy” là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

- NĐ 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
- NĐ quy định 4 Danh mục
 - DM I: Các chất MT tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đ.sống ...
 - DM II: Các chất MT đc sử dụng hạn chế trong NC, kiểm nghiệm, g.định, điều tra tội phạm ...
 - DM III: Các chất MT đc s.dụng trong NC, kiểm nghiệm, g.định, điều tra tội phạm ...
 - Danh mục IV: Các tiền chất ...

1. TỘI TRỒNG CÂY THUỐC PHIỆN, CÂY CÔCA, CÂY CẦN SA HOẶC CÁC LOẠI CÂY KHÁC CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY (Đ 247 BLHS)

Là HV cố ý trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy

- **Chủ thể:** Cá nhân từ đủ 16t trở lên phải chịu TNHS. Người từ đủ 14t đến dưới 16t không phải chịu TNHS về tội này (Đ 12 BLHS)

- **Khách thể:** Chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy

• **HV:** Trồng các loại cây có chứa chất ma túy. “Trồng cây thuốc phiện, ...” là hành vi gieo trồng, chăm sóc hoặc thu hoạch các bộ phận của cây (như lá, hoa, quả, thân cây có chứa chất ma túy).

- **HV: Trồng các loại cây có chứa chất ma túy chỉ cấu thành TP khi:**

- a) Đã được giáo dục 02 lần mà đã được tạo ĐK ổn định cuộc sống;
- b) Đã bị xử phạt VPHC về HV này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây.

Đã được tạo ĐK ổn định cuộc sống: là đã được hỗ trợ về tiền vốn, kỹ thuật để sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi hoặc đã được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cây trồng, cây công nghiệp, cây lương thực... để thay thế các loại cây có chứa chất ma túy.

“Đã bị xử phạt hành chính về HV này mà còn vi phạm” được hiểu là trước đó đã có HV trồng cây có chứa chất ma túy và đã bị xử phạt hành chính hoặc phạt tiền theo quy định của PL về xử phạt VPHV, nhưng chưa hết thời hạn đc coi là chưa bị xử phạt VPHC, mà lại tiếp tục có HV trồng cây có chứa chất MT và bị phát hiện.

- **MCQ:**Lỗi: Cố ý trực tiếp.

- **Lưu ý:**Người nào phạm tội thuộc khoản 1 Điều này, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch, thì có thể được ~~trắc~~ miễn nhiệm hình sự (K4 Đ 247 BLHS)

2. Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

- **NĐ 105/2021/NĐ-CP** ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống ma túy.

- **K1 Đ4:**Sản xuất chất ma túy là hoạt động tạo ra chất ma túy ~~hoặc~~ có chứa chất ma túy, tiền chất, hóa chất hoặc từ chất ma túy khác dưới mọi hình thức, cách thức, phương pháp.

Việc sản xuất này không bao gồm việc ~~trồng~~ có chứa chất ma túy.

- **Chủ thể:**Thường, Người đủ 14t – dưới 16T không phải chịu TNHS ở khoản 1 Đ 247 BLHS (Tội nghiêm trọng)

- **Khách thể:**Chế độ độc quyền quản lý các chất MT

- **MCQ:**Lỗi: Cố ý trực tiếp

3. Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất MT ở bất cứ nơi nào (như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe, cất giấu trong quần áo, tư trang mặc trên người hoặc theo người...) mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy.

- Thời gian tàng trữ dài hay ngắn không ảnh hưởng đến việc xác định tội này

- **HV tàng trữ chỉ cấu thành TP khi:**

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililit đến dưới 100 mililit;

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm d của khoản này.

- **Chủ thể:**Người đủ 14t – dưới 16t không phải chịu TNHS theo khoản 1 Đ 249 BLHS
- **Khách thể:**Chế độ độc quyền QL chất MT
- **MCQ:**Lỗi cố ý trực tiếp.

4. Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Vận chuyển trái phép chất MT là HV chuyển dịch bất hợp pháp MT từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào (có thể bằng các phương tiện như ô tô, tàu bay, tàu thủy...; trên đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy, bưu điện...; có thể để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt vào bụng, để trong hành lý (vali, túi xách v.v...) mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất MT khác

• Người giữ hộ, hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác, mà biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm.

- **Chủ thể:**Người đủ 14t –dưới 16t không phải chịu TNHS theo khoản 1 Đ 250 BLHS
- **Khách thể:**Chế độ độc quyền QL chất MT
- **MCQ:**Lỗi cố ý trực tiếp.

5. Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy

“Mua bán trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây:

a) Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;

b) Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

c) Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

d) Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);

đ) Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán... lấy chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

e) Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

g) Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

- **Chủ thể:**Người đủ 14t –dưới 16t không phải chịu TNHS theo khoản 1 Đ 251 BLHS
- **Khách thể:**Chế độ độc quyền QL chất MT

- **MCQ:**Lỗi cố ý trực tiếp.

6. Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy

“Chiếm đoạt chất ma túy” là thực hiện một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lũng dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma túy của người khác.

HV chiếm đoạt chất MT chỉ cấu thành TP khi:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 250 và 251 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililit đến dưới 100 mililit;

- **Chủ thể:**Người đủ 14t –dưới 16t không phải chịu TNHS theo khoản 1 Đ 252 BLHS

- **Khách thể:**Chế độ độc quyền QL chất MT

- **MCQ:**Lỗi cố ý trực tiếp.

7. Điều 253. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào sản xuất trái phép chất ma túy

“Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy” là các hóa chất không thể thi hành được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong các danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành

- DANH MỤC IV. CÁC TIỀN CHẤT (Ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022)

• **HV chỉ CTTP khi:**

a) Đã bị xử phạt VPHC về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam;

c) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 75 mililit đến dưới 300 mililit.

- **Chủ thể:**Người đủ 14t –dưới 16t không phải chịu TNHS theo Điều 253 BLHS

- **Khách thể:**Chế độ độc quyền QL chất MT

- **MCQ:**Lỗi cố ý trực tiếp.

- **Mục đích:**dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy (Bắt buộc)

8. Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

Phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là những được sản xuất ra với chức năng chuyên dùng việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy hay tuy được sản xuất ra với mục đích khác, nhưng đã sử dụng chuyên vào mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

- **HV chỉ CTTP khi:**

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Có số lượng từ 06 đơn vị đến 19 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại.

- **Chủ thể:**Người đủ 14t – dưới 16t không phải chịu TNHS theo Điều 254 BLHS

- **Khách thể:**Chế độ độc quyền QL chất MT

- **MCQ:**Lỗi cố ý trực tiếp.

- **Mục đích:**dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (Bắt buộc trong CTTP)

9. Điều 255. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

- **HV:**

a) Chỉ huy, phân công, điều hành hoặc hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào công việc khác;

b) Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy

- **Chủ thể:**Người đủ 14t –dưới 16t không phải chịu TNHS theo Điều 255 BLHS

- **Khách thể:**Chế độ độc quyền QL chất MT

- **MCQ:**Lỗi cố ý trực tiếp.

10. Điều 256. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi của người có địa điểm quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý để người khác là đối tượng sử dụng trái phép chất

ma túy, nhưng vẫn cho họ mượn hoặc thuê địa điểm đó để họ trực tiếp sử dụng trái phép chất ma túy nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ về sử dụng chất ma túy

Người có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý, biết người khác (không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của mình) là người sử dụng trái phép chất ma túy, tuy không cho thuê, mượn địa điểm, nhưng lại để mặc cho họ sử dụng trái phép chất ma túy.

- **Chủ thể:**Người đủ 14t – dưới 16t không phải chịu TNHS Điều 256 BLHS
- **Khách thể:**Chế độ độc quyền QL chất MT
- **MCQ:**Lỗi cố ý trực tiếp.